

Nr. 73 Kabinettsitzung vom 24. März 1933, 13.30 Uhr

R 43 I/1460, Bl. 134–136

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Hugenberg, Seldte, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Goebbels, Göring; RKomPrFMin. Popitz; StS Lammers, Meissner, Funk, Schlegelberger, Bang, Krohn, Koenigs; MinR Wienstein; Protokoll: MinR Willuhn (Punkt 1), MinR Killy (Punkt 2–4).

Beginn: 13:30

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. VERORDNUNG DES REICHSPRÄSIDENTEN ÜBER DEN DEUTSCHEN SPARKASSEN- UND GIROVERBAND. [...]
2. ENTWURF EINER VERORDNUNG ZUR BEFRIEDUNG DER BETRIEBE
3. ENTWURF EINER VERORDNUNG ÜBER WIRTSCHAFTLICHE VEREINIGUNGEN.
4. ENTWURF EINER VERORDNUNG ÜBER VORÜBERGEHENDE VERLÄNGERUNG DER GELTUNG DES KRAFTFAHRZEUGSTEUER-GESETZES. [...]

1. VERORDNUNG DES REICHSPRÄSIDENTEN ÜBER DEN DEUTSCHEN SPARKASSEN- UND GIROVERBAND. [...]¹⁾

2. ENTWURF EINER VERORDNUNG ZUR BEFRIEDUNG DER BETRIEBE u.

3. ENTWURF EINER VERORDNUNG ÜBER WIRTSCHAFTLICHE VEREINIGUNGEN.

Staatssekretär Krohn bittet Punkt 2) und 3) der Tagesordnung gemeinsam zu behandeln. Nach Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes²⁾ sei eine Änderung der zu 2) und 3) der Tagesordnung vorliegenden Entwürfe³⁾ erforderlich geworden. Aus diesem Anlaß seien die beiden Entwürfe in den anliegenden einheitlichen Entwurf eines „Gesetzes über Betriebsvertretungen und über wirtschaftliche Vereinigungen“ zusammengefaßt worden.

¹⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/240. S. auch RGBl. 1933 I, S. 166.

²⁾ In der RT-Sitzung am 23. 3. 33 (RT-Bd. 457, S. 40), vgl. Dok. Nr. 68, P. 1.

³⁾ Die beiden vom RArbM am 18. bzw. 14. 3. vorgelegten Entwürfe befinden sich in R 43 I/2067, Bl. 82–83 bzw. 77–79. Im Begleitschreiben zum erstgenannten Entwurf hieß es: „In mehreren Ländern haben die Kommissare des Reichs eine Aussetzung der Wahlen der Betriebsvertretungen angeordnet und sind auch gegen einzelne Betriebsvertretungen eingeschritten [vgl. dazu Dok. Nr. 79]. Die Verordnung bezweckt, der Reichsregierung eine Möglichkeit zu geben, das Recht der Betriebsvertretungen den im öffentlichen Interesse erforderlichen Maßnahmen anzupassen.“

Staatssekretär Krohn erläuterte den Entwurf⁴⁾ und hob dabei hervor, daß darin die in Art. I § 1 des Entwurfs einer V.O. über wirtschaftliche Vereinigungen ursprünglich enthaltene Begriffsbestimmung dieser Vereinigungen⁵⁾ als bedenklich fortgelassen worden sei. Es sei zunächst nur beabsichtigt, auf Grund des Art. III Nr. 2 des zur Beratung stehenden Entwurfs mit einer besonderen Verordnung die Nationalsozialistische Betriebszellen-Organisation und die Stahlhelm-Selbsthilfe⁶⁾ den in § 11 des Arbeitsgerichts-Gesetzes bezeichneten Vereinigungen⁷⁾ für die Prozeßvertretung gleichzustellen⁸⁾.

Reichsminister Göring brachte zum Ausdruck, daß man nach seiner Auffassung solche gesetzgeberischen Einzelmaßnahmen möglichst vermeiden und das Problem der Stellung der Gewerkschaften zusammenfassend regeln solle. Vorher empfehle es sich, die an dieser Frage interessierten Kreise zu hören, um dann etwas grundsätzlich Neues zu schaffen, das von der Öffentlichkeit ohnehin erwartet werde⁹⁾.

Der *Reichsarbeitsminister* wies darauf hin, daß mit diesem Entwurf nur eine Zwischenlösung beabsichtigt sei und einer grundsätzlich neuen Regelung für später nicht vorgegriffen werde. Gegen den in diesem Zusammenhang von dem *Reichsminister der Finanzen* zur Sprache gebrachten Antrag, die Betriebsrätewahlen für die Reichsfinanzverwaltung am 27. und 28. März 1933 durchzuführen¹⁰⁾, wurden von den Reichsministern *Göring* und *Dr. Popitz* Bedenken geäußert. Es erscheine nicht zweckmäßig, die Wahlen schon jetzt vorzunehmen und damit noch Personen in die Betriebsvertretungen hineinwählen zu lassen, die womöglich bei einer Säuberung der Behörden entfernt werden würden.

Der *Reichsminister der Finanzen* regte an, den Entwurf zunächst im Wirtschaftspolitischen Ausschuß zu behandeln, da es sich darin um eingehend zu besprechende Einzelheiten von weittragender Bedeutung handle, die im Kabinett zu erörtern sich nicht empfehle.

Nach kurzer Erörterung des Artikel III Ziff. 1 des Entwurfs, in der die Auffassungen über die Zulassung der Rechtsanwälte bei den Arbeitsgerichten¹¹⁾ auseinandergehen (der Reichswirtschaftsminister und der Vertreter des Reichsministers der Justiz¹²⁾ sprechen sich für die Zulassung aus, der Reichskanzler trägt dagegen Bedenken), nimmt der *Reichsarbeitsminister* die Anregung des Reichs-

4) Der zusammengefaßte Entwurf, von dem sich ein undatiertes Aktenexemplar in R 43 I/1460 (Bl. 146–147) befindet, wurde offenbar erst in der Sitzung verteilt. In Art. I war vorgesehen: „(1) Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung kann die oberste Landesbehörde [...] die Wahlen zu den gesetzlichen Betriebsvertretungen bis längstens 30. September d. Js. aussetzen. (2) Wird die Wahl ausgesetzt, so bleibt die bisherige Betriebsvertretung im Amt.“ Die oberste Landesbehörde wird neue Betriebsratsmitglieder ernennen, wenn wegen Ausscheidens von Mitgliedern die gesetzlich vorgeschriebene Mitgliederzahl unterschritten werden sollte. Sie kann „das Erlöschen der Mitgliedschaft solcher Betriebsvertretungsmitglieder anordnen, die sich in staatsfeindlichem, insbesondere in kommunistischem Sinne betätigen“.

5) Art. I § 1 in der am 14. 3. vorgelegten Fassung (s. Anm. 3): Als wirtschaftliche Vereinigung von Arbeitgebern oder von Arbeitnehmern im Sinne der sozialpolitischen Gesetzgebung ist nur eine Vereinigung anzusehen, die „1. eine nicht nur vorübergehende Verbindung darstellt, einen eigenen Namen führt, einen Vorstand hat und nach ihrer Satzung vom Wechsel der Mitglieder unabhängig ist; 2. nach ihrer Satzung die Regelung von Arbeitsbedingungen zu ihren Aufgaben zählt oder sich tatsächlich mit der Regelung von Arbeitsbedingungen befaßt; 3. nicht in erster Linie politische Zwecke verfolgt; 4. nach ihrem Wesen und Verhalten die Gewähr bietet, daß sie die Angelegenheiten ihrer Mitglieder selbständig und unabhängig von der Gegenseite wahrnimmt.“

6) Gewerkschaftartiger Verband, gegr. 1927 mit der Zielsetzung: Kampf gegen den Marxismus, Überwindung des Klassenkampfes durch Verzicht auf Arbeitskämpfe und durch Stärkung der Unternehmerverantwortung gegenüber der Arbeitnehmerschaft, Erweiterung des Staatseinflusses auf die Wirtschaft. Vgl. dazu Berghahn, Der Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten 1916–1935, S. 107.

7) In § 11 des Arbeitsgerichtsgesetzes vom 23. 12. 26 (RGBl. I, S. 507, 509) sind bezeichnet: „wirtschaftliche Vereinigungen von Arbeitgebern oder von Arbeitnehmern“ und „Verbände solcher Vereinigungen“. Sie sollten durch „Prozeßbevollmächtigte“ (d. h. durch Mitglieder oder Angestellte dieser Vereinigungen, nicht aber durch Rechtsanwälte) vor den Arbeitsgerichten vertreten werden.

8) Eine derartige Gleichstellung sollte nach Art. III, 2 des GesEntw. durch den RArbM im Einvernehmen mit dem RJM angeordnet werden können.

9) Vgl. Dok. Nr. 118, dort bes. Anm. 3.

10) Der RFM hatte mit Schreiben an StSRkei vom 23. 3. gebeten, die Zustimmung des Kabinetts zu diesem Wahltermin herbeizuführen (R 43 I/2067, Bl. 91).

11) Die Zulassung war in Art. III, 1 des GesEntw. vorgesehen.

12) StS Schlegelberger.

ministers der Finanzen auf, die mit dem Entwurf in Zusammenhang stehenden Fragen im Ausschuß zu besprechen.

Der Ausschuß soll hierzu auf Montag, den 27. März 1933, zusammenberufen werden¹³⁾.

Das Kabinett beschließt dementsprechend.

4. ENTWURF EINER VERORDNUNG ÜBER VORÜBERGEHENDE VERLÄNGERUNG DER GELTUNG DES KRAFTFAHRZEUGSTEUER-GESETZES. [...]¹⁴⁾

¹³⁾ Über diese Sitzung des Wirtschaftspolitischen Ausschusses der RReg. in den Akten nichts ermittelt. Zum Fortgang s. Dok. Nr. 81.

¹⁴⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/796, Bl. 28–30. S. auch RGBL. 1933 I, S. 147.

Zitierhinweis

Nr. 73 Kabinettsitzung vom 24. März 1933, 13.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d073>